

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 887/2533	พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายไสว สุขแสงทอง	โจทก์
	พลทหารพรเทพ นาคบุญชร กับพวก	จำเลย
	พลทหารพรเทพ นาคบุญชร จำเลยที่ 1	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 วรรคแรก จำคุก 2 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 วรรคแรกประกอบมาตรา 86 จำคุก 1 ปี 4 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วมสำหรับจำเลยที่ 2
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มี
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 ยังมิได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มี
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้อง

(ประกาศนั ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>